

Guía Práctica para la Tramitación de una Herencia en España

Autor/Organismo: Notaría Valero-Sempere – Colegio Notarial de Alicante

Primeras Gestiones tras el Fallecimiento

El fallecimiento de un ser querido genera, además del dolor personal, una serie de obligaciones y trámites legales que deben atenderse en determinados plazos para evitar consecuencias perjudiciales. Esta guía pretende orientar a los herederos sobre los pasos más importantes del proceso sucesorio en España de forma clara y accesible, sin perjuicio del asesoramiento jurídico individualizado que cada situación pueda requerir.

Las primeras gestiones incluyen la obtención del certificado de defunción (se solicita en el Registro Civil correspondiente al lugar de fallecimiento, habitualmente en las 24-48 horas siguientes), el certificado de últimas voluntades (informa de si el fallecido otorgó testamento y ante qué Notario) y, si existe testamento, la copia autorizada del mismo ante el Notario que lo custodió.

El Inventario y la Valoración de Bienes

El inventario de la herencia es el documento que recoge todos los bienes, derechos y obligaciones que integran el caudal hereditario. Su correcta elaboración es fundamental tanto para la partición entre los herederos como para la liquidación de los impuestos sucesorios.

Deben incluirse en el inventario: bienes inmuebles (con su valor catastral y valor de mercado estimado), cuentas bancarias (con el saldo a fecha de fallecimiento, que debe solicitarse a las entidades financieras), vehículos (con valor según tablas de Hacienda), fondos de inversión y valores cotizados, seguros de vida en los que el fallecido figura como asegurado, y créditos a favor del causante. También deben consignarse las deudas pendientes, incluyendo la hipoteca, préstamos personales y facturas pendientes de pago.

Impuestos y Plazos

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones debe liquidarse en la Comunidad Autónoma de residencia habitual del fallecido en el plazo máximo de SEIS MESES desde el fallecimiento, prorrogable otros seis meses adicionales mediante solicitud expresa dentro de los primeros cinco meses.

En la Comunidad Valenciana, la normativa autonómica establece bonificaciones significativas para los herederos de los grupos I y II (descendientes, ascendientes y cónyuge), siendo la carga fiscal efectiva considerablemente inferior a la resultante de la tarifa estatal. El asesor fiscal o el notario podrán calcular la cuota tributaria definitiva una vez conocido el valor total del inventario y el grado de parentesco de cada heredero.